

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPÇÃO

CAPÍTULO VII DA RECEPÇÃO

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Há vários núcleos do tipo penal, apesar disso, é um tipo misto alternativo, e isso significa que se, no mesmo contexto fático, o agente praticar diversas condutas ou somente uma das condutas isoladamente, ele responderá somente por um crime de receptação. Exemplo: o agente que praticou o furto de um aparelho celular o vende para um terceiro. Nesse caso, o autor do furto, ao vender o aparelho celular, está incorrendo em mero exaurimento do tipo penal da conduta que havia praticado, mas o terceiro que adquiriu o produto pratica o crime de receptação.

Um produto de contravenção penal não configura esse crime. O crime de receptação é um crime acessório, crime de fusão, também chamado crime parasitário. A receptação só vai existir se houver um crime antecedente.

É possível haver a receptação se o crime antecedente não for crime contra o patrimônio. Exemplo: em caso de peculato (crime contra a Administração Pública), o agente se apropria de um bem da Administração Pública em razão das funções que desempenha. Ao vender o bem, há o crime de receptação, ou seja, deve haver um objeto material para que, posteriormente, haja o crime de receptação.

Um furto praticado por um menor de 17 anos configura ato infracional análogo ao crime de furto. Se esse menor revender o objeto do furto para um maior de idade, e este souber que o aparelho celular foi furtado, haverá crime de receptação. O ato infracional é uma conduta delituosa, e aquele que adquire um produto que sabe ser oriundo de ato infracional, configura a receptação.

A pena é a mesma de furto simples e independe de qual seja o crime antecedente. A possível hediondez do crime antecedente não influencia para que haja um aumento de pena, ou para que a pena seja superior a quatro anos. Outras situações trazem hipótese qualificadora na receptação.

ANOTAÇÕES



5m



10m

O sujeito passivo/vítima é a mesma vítima do crime antecedente. Exemplo: Erico teve seu aparelho celular subtraído. Aquele que furtou vende o aparelho para um terceiro (receptador). Nessa receptação, a vítima é Erico. Com a receptação, o aparelho celular está cada vez mais distante da vítima, é cada vez mais difícil a vítima recuperar o bem patrimonial que lhe pertence.

A primeira conduta é “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime” chamada de receptação própria (crime material, admite a tentativa). Exemplo: o sujeito A pratica o roubo de um objeto e o vende para o sujeito B (receptador), o qual, por sua vez, pode adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar o objeto.

Obs.: transportar, conduzir e ocultar são condutas permanentes.



Exemplo: o agente é flagrado dirigindo um veículo produto de roubo, furto ou estelionato, mas a vítima não o reconhece como autor do roubo. Isso significa que ele não é o autor do crime antecedente (roubo), mas, ao transportar, conduzir o veículo, ele estava praticando o crime permanente de receptação. Nesse caso, ele se encontra em flagrante delito, porque, em casos de crime permanente, o flagrante delito pode ocorrer a qualquer momento, de acordo com o Código Penal.

A segunda conduta é “influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”, chamada de receptação imprópria, crime formal.

Exemplo: o agente A praticou o crime antecedente, o agente B é o intermediário, o agente C é o terceiro de boa-fé e é ele quem vai adquirir, receber, ocultar, sem saber que o objeto é produto de crime, pois quem sabe disso é o intermediário, que responde pela receptação imprópria.

Outro exemplo: o agente A rouba um celular, o intermediário agente B sabe que é um produto de crime e influi para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte o produto. O crime se consuma independentemente de o terceiro de boa-fé vir a adquirir, receber ou ocultar; o fato de o agente influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte um produto de crime já consuma o delito.

Alguns doutrinadores defendem que é admissível a tentativa na conduta imprópria, outros entendem que não, uma vez que influir é uma conduta unissubsistente, atos executórios que não podem ser fracionados.



ANOTAÇÕES

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 4º A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

O parágrafo 4º é uma norma explicativa que se aplica a todas as formas de receptação: própria, imprópria, qualificada, culposa. Trata da autonomia da receptação, apesar de depender da existência de um crime antecedente, a receptação é autônoma, existirá a receptação ainda que o autor do crime antecedente não seja identificado. Exemplo: um sujeito é preso com o produto do crime, chamam a vítima, mas não se sabe quem é o autor do crime antecedente: isso não impede a persecução penal em razão da receptação.

Quando se fala em crime antecedente, é preciso entender a autoria do delito e a materialidade. A autoria do crime antecedente é irrelevante para o crime de receptação, o que tem relevância é a materialidade do crime antecedente, é ter certeza de que o produto apreendido pelo receptador é um produto de crime. A materialidade pode ser provada, por exemplo, por registro de ocorrência policial: a vítima vai à delegacia e registra que foi vítima de roubo e, após algumas semanas, a Polícia encontra o objeto que foi roubado. Nesse caso, será averiguado se o receptador ou a pessoa que está com o objeto o adquiriu de má-fé, de boa-fé, de maneira culposa.

Se o autor do crime antecedente teve extinta a punibilidade, isso não tem o condão de influenciar o crime de receptação, como, por exemplo, o caso de um agente que praticou crime antecedente de roubo de aparelho celular, vendeu para o receptador, mas que, alguns dias depois, foi morto, isso configura extinção da punibilidade, mas não gera consequência para a incriminação da receptação. Há duas exceções: anistia e *abolitio criminis* do crime antecedente, que retiram a característica de crime.

RECEPTAÇÃO EM CADEIA (RECEPTAÇÃO DA RECEPTAÇÃO)

Exemplo: Fulano praticou crime antecedente, o sujeito A praticou a receptação, o agente A vendeu o produto para B, que vendeu o produto para C, e todos sabiam que era produto de crime. Nesse caso, A, B e C respondem pela receptação. Em todas as receptações, a vítima é a mesma do crime antecedente. Todos respondem pela receptação.

ANOTAÇÕES

BEM IMÓVEL COMO OBJETO MATERIAL DA RECEPÇÃO



Alguns doutrinadores dizem que é possível ter um bem imóvel como objeto material da receptação, o art. 180 não limitou a bens móveis. Alguns doutrinadores entendem que não, existem julgados antigos no STF nesse sentido, que é somente possível em relação a bens móveis, pois, para haver a receptação, é necessário o deslocamento da coisa.

Obs.: a segunda corrente é mais certa de ser levada para a prova, em que a receptação se aplica somente a objetos materiais móveis. Em uma prova discursiva, colocar as duas posições.

Preço do crime

Exemplo: um mercenário, assassino de aluguel, para matar uma pessoa, recebe um colar caríssimo como pagamento e o vende para uma pessoa, a qual, por sua vez, sabe ter sido o colar obtido como pagamento de um homicídio praticado. Nesse caso, ela não pratica receptação. O colar não é produto do crime, é preço de crime, portanto não é crime de receptação. Não pode ser objeto material da receptação.

Instrumento do crime

Exemplo: um assassino de aluguel quer vender o revólver que usa para matar as pessoas e com esse dinheiro quer comprar outro revólver. A pessoa que compra o revólver do assassino sabe que ele é matador de aluguel e que usou o revólver para crimes. Nesse caso, a pessoa que adquiriu o revólver não é receptador, o revólver não é produto de crime, é instrumento de crime. Não pode ser objeto material da receptação.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Erico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
